Accord de partenariat avec les créateurs

Accord-cadre - Vidfluencer Cet accord de partenariat de créateur (« Accord ») est conclu entre :

1. Aryan Khan et Jonathan Neill, opérant ensemble sous le nom de Vidfluencer, une société en nom collectif opérant chez vidfluencer.io (« Société », « nous », « notre ») ; et

2. La personne nommée dans les détails du créateur ci-dessous (« Créateur », « vous »). Il prend effet dès sa signature par les deux parties.

Détails du créateur

A compléter par le Créateur avant de signer. Veuillez remplir tous les champs marqués d'un * (utilisez "N/A" s'il ne s'applique pas). Nous ne pouvons pas commencer les travaux tant que ceux-ci ne sont pas terminés.

Nom légal complet *
Votre propre nom, comme sur votre pièce d'identité

Nom du créateur/de la chaîne
Le nom sous lequel vous postez, s'il est différent

E-mail de contact *
Utilisé pour les transactions, les paiements et les mises en demeure

Adresse *
Votre adresse personnelle ou professionnelle

Pays de résidence *
Nécessaire pour les règles fiscales et publicitaires

Canaux et identifiants sociaux *
par ex. Liens TikTok, YouTube, Instagram

Courriel PayPal *
Où vos paiements seront envoyés

Numéro de TVA
Uniquement si vous êtes assujetti à la TVA

Âge * (cochez une case) : [ ] J'ai 18 ans ou plus [ ] J'ai moins de 18 ans (un parent ou tuteur légal doit également signer à la fin)

1. Objet et nature de la relation

La société 1.1 exploite un service qui connecte les créateurs de contenu avec des opportunités de partenariat de marque et de contenu généré par l'utilisateur (UGC).

La société 1.2 n'est pas une agence de gestion de talents. La Société ne gère, ne dirige ou ne contrôle pas les chaînes, la stratégie de contenu ou la marque du Créateur en dehors des accords spécifiques qu'elle facilite dans le cadre du présent Accord.

1.3 Cet accord ne crée pas de relation d'emploi, d'agence (au-delà de la facilitation des accords spécifiques décrits ci-dessous), de partenariat ou de coentreprise. Le Créateur est à tout moment un entrepreneur indépendant et décide indépendamment d’accepter, de refuser ou de négocier toute opportunité.

1.4 Cet accord est non exclusif. Le créateur reste libre de rechercher et d'accepter des accords de marque de manière indépendante ou par l'intermédiaire d'autres parties. La commission de la Société (Section 3) s'applique uniquement aux transactions que la Société introduit, négocie ou facilite matériellement.

Mode de paiement * Virement bancaire / Wise (sélectionnez-en un)

Détails du paiement :
Mode de paiement * PayPal / virement bancaire / Wise (sélectionnez-en un)

Détails du paiement :

2. Services fournis par la société

La société 2.1 : • identifiera et présentera au créateur les partenariats de marque et les opportunités UGC pertinents ; • négocier les termes de l'accord au nom du Créateur lorsque celui-ci le lui demande ; et • publier un addendum spécifique à chaque partenariat de marque (voir la section 4).

2.2 Aucun frais initial n'est facturé au Créateur pour ces services.

La société 2.3 indiquera au Créateur à quelle marque elle propose de le présenter et ne partagera les détails du Créateur avec une marque qu'une fois que le Créateur aura accepté.

La société 2.4 n'a aucune autorité pour signer quoi que ce soit pour le Créateur ou pour lier le Créateur à un accord. Le Créateur n'est lié que par un Addendum à l'Accord qu'il a signé.

3. Commissions

Taux 3.1. La Société facture une commission de 20 % des frais de transaction pour toute transaction que la Société recherche, introduit ou facilite matériellement pour le Créateur, y compris les partenariats de marque, les contrats UGC, les parrainages et les accords d'affiliation (un « Contrat de société »). « Frais de transaction » désigne le montant total payé ou payable au Créateur par la marque dans le cadre de la transaction, hors TVA, tel qu'indiqué dans l'Addendum de la transaction.

3.2 Lorsqu'il est gagné. La commission n'est gagnée qu'une fois la transaction conclue avec succès et, sauf indication contraire dans l'addendum de la transaction, elle est calculée sur les paiements réellement reçus par le créateur de la marque. S’il n’y a pas d’accord, il n’y a pas de frais.

3.3 Qui paie et comment. Chaque Addendum Deal indiquera le taux et le montant de la commission et s'il est déduit avant que les fonds ne soient payés au Créateur, facturés au Créateur séparément ou payés par la marque. Si la marque verse également à l'entreprise une commission sur la même offre, l'avenant à l'offre l'indiquera et la société ne facturera pas de commission au créateur sur cette offre, à moins que l'avenant à l'offre n'indique clairement que les deux s'appliquent.

3.4 Renouvellements et extensions. Tout renouvellement ou prolongation d'un accord d'entreprise avec la même marque qui est convenu dans les 6 mois suivant la date à laquelle l'entreprise a présenté pour la première fois le créateur à cette marque est traité comme un accord d'entreprise et une commission s'applique. Un renouvellement ou une prolongation convenu par la suite, sans implication de la Société, est traité comme un Créateur recherchant indépendamment l'opportunité, et aucune commission ne s'applique.

3.5 Offres indépendantes. Aucune commission ne s'applique aux offres que le Créateur recherche de manière entièrement indépendante, sans introduction ou implication matérielle de la Société.

3.6 Non-contournement. Pendant 6 mois à compter de la date à laquelle la société présente pour la première fois le créateur à une marque, le créateur ne traitera pas avec cette marque via un autre canal afin d'éviter toute commission.

3.7 Les parties conviennent que la commission limitée dans le temps sur les transactions renouvelées ou prolongées constitue une protection raisonnable et proportionnée de l'intérêt légitime de la Société dans les introductions qu'elle effectue, et n'a pas une portée ou une durée plus large que nécessaire à cette fin.

4. Addenda aux offres individuelles

4.1 Chaque accord de marque facilité par la Société sera enregistré dans un Addendum à l'accord distinct et écrit signé par le Créateur. Chaque Addendum précisera : le nom de la marque, les livrables, les spécifications de contenu, les droits d'utilisation accordés, toute période d'exclusivité, les frais de transaction, la commission (voir clause 3.3), qui paie le Créateur et quand, les délais et les exigences spécifiques à la marque.

4.2 Si un avenant à la transaction entre en conflit avec le présent accord, l'avenant à la transaction prévaut, mais uniquement pour cette transaction spécifique.

4.3 Aucun accord de marque n'est contraignant pour le Créateur tant que celui-ci n'a pas examiné et signé l'addendum à l'accord correspondant.

5. Conditions de paiement

5.1 Chaque addendum de transaction indiquera si la marque paie directement le créateur ou paie la société.

5.2 Lorsque la société reçoit de l'argent pour le créateur, la société détient la part du créateur pour le créateur et la paie par PayPal (sauf si une autre méthode est convenue par écrit) dans les 7 jours suivant la réception des fonds compensés, à moins que l'avenant à la transaction indique un délai différent. La société remettra au créateur un bref relevé indiquant le montant reçu et toute déduction.

5.3 Chaque partie supporte ses propres frais de paiement, sauf indication contraire dans l'Addendum Deal.

5.4 Creator est seul responsable de ses propres obligations fiscales. La société ne retient pas d'impôt au nom du créateur.

6. Confirmations des créateurs et code de conduite

6.1 Creator confirme que les informations fournies dans les détails du créateur sont exactes, que le créateur est libre de conclure cet accord et que le créateur a 18 ans ou plus, ou qu'un parent ou tuteur légal a signé cet accord ci-dessous.

6.2 Lors de la production de contenu dans le cadre d'un addenda à un accord, le créateur s'engage à :

- (a) fournir un contenu qui respecte les spécifications et les délais indiqués dans l'addendum à l'offre ;
- (b) conserver un contrôle créatif total sur le format, le style et la diffusion, à condition que le contenu final satisfasse aux exigences énoncées par la marque ;
- (c) divulguer clairement les partenariats payants conformément aux règles publicitaires applicables (par exemple le ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance, ou l'équivalent dans le pays du Créateur), y compris un label visible #ad, #sponsored ou « partenariat payant » ;
- (d) ne pas déformer la marque, son produit ou la société, et ne pas faire de déclarations fausses, trompeuses ou non fondées ;
- (e) ne pas utiliser de séquences, de musique, d'images ou tout autre matériel qui viole la propriété intellectuelle ou les droits d'un tiers ;
- (f) maintenir une conduite professionnelle dans toutes les communications avec les marques et les représentants de la Société ;
- (g) éviter toute conduite illégale, discriminatoire, harcelante, diffamatoire, sexuellement explicite ou autrement raisonnablement susceptible de nuire à la réputation de la marque ou de la Société lors de la production de contenu dans le cadre du présent Accord ; et
- (h) divulguer rapidement tout conflit d'intérêts (par exemple un accord existant avec un concurrent direct) avant d'accepter un Addendum à l'accord.

7. Propriété intellectuelle et droits d'utilisation

7.1 Creator conserve la propriété du contenu qu'il produit, sous réserve des droits d'utilisation accordés à la marque et/ou à la société en vertu de l'addendum à l'offre concerné.

7.2 Toutes les conditions de licence, fenêtres d'utilisation ou périodes d'exclusivité sont spécifiées par accord et ne s'étendent pas au-delà de ce qui est convenu dans cet addendum à l'accord.

8. Confidentialité Chaque partie gardera confidentielle toute information non publique partagée par l'autre ou par une marque partenaire (par exemple les conditions de l'accord, les frais, les produits inédits et la stratégie de campagne) et ne les divulguera pas à des tiers sans consentement, sauf à des conseillers professionnels soumis à un devoir de confidentialité ou lorsque la divulgation est requise par la loi.

9. Protection des données

9.1 Chaque partie se conformera au UK GDPR et au Data Protection Act 2018 en ce qui concerne les données personnelles partagées dans le cadre du présent Accord.

La société 9.2 utilisera les données personnelles du créateur pour exécuter ce service, proposer et organiser des offres et effectuer des paiements, et les partagera avec une marque uniquement comme indiqué dans la clause 2.3. La société le gardera en sécurité et ne le vendra pas.

10. Durée et résiliation

10.1 Cet accord n'a pas de date de fin fixe et n'expire pas avec le temps. Il reste en vigueur jusqu'à ce que l'une des parties y mette fin en donnant un préavis écrit de 14 jours conformément à l'article 15 (Notifications).

10.2 Si, au moment où l'avis est donné, un avenant à la transaction obtenu par la société est toujours actif, le présent accord ne prendra fin que lorsque cette transaction sera terminée, malgré le délai de préavis de 14 jours. « Terminé » signifie la date de fin de la campagne indiquée dans l'addendum de l'offre et la date à laquelle le créateur a été payé intégralement, selon la date la plus tardive.

10.3 La résiliation du présent Contrat n'affecte pas : (i) les commissions déjà dues sur les transactions sécurisées avant sa fin ; (ii) les obligations au titre de tout Addenda à une Transaction active, qui se poursuivent jusqu'à ce que cette transaction soit finalisée ; ou (iii) les clauses 3.4 et 3.6 pour les marques auxquelles Creator a été introduite avant son expiration.

10.4 Chacune des parties peut mettre fin au présent Accord immédiatement par notification écrite si l'autre commet une violation substantielle qui n'est pas corrigée dans les 14 jours suivant une notification écrite l'exigeant. La société peut suspendre ou mettre fin au présent accord immédiatement si le créateur enfreint substantiellement la clause 6.2.

11. Limitation de responsabilité

Le rôle de la société 11.1 se limite à introduire et faciliter des opportunités. Sauf indication contraire dans un avenant à l'accord, la société n'est pas partie à l'accord de marque sous-jacent et n'est pas responsable du non-paiement, de la violation ou de la mauvaise conduite d'une marque.

11.2 Aucune des parties n'est responsable envers l'autre des dommages indirects, accessoires ou consécutifs découlant du présent accord.

11.3 Rien dans le présent Accord ne limite ou n'exclut la responsabilité de l'une ou l'autre des parties en cas de décès ou de blessures corporelles causées par négligence, pour fraude ou fausse déclaration frauduleuse, ou pour toute autre responsabilité qui ne peut être limitée ou exclue en vertu du droit anglais.

11.4 Sous réserve de la clause 11.3, la responsabilité totale de la Société découlant de ou en relation avec le présent Accord, qu'elle soit contractuelle, délictuelle (y compris la négligence) ou autre, ne dépassera pas la commission totale reçue par la Société pour les transactions du Créateur au cours des 12 mois précédant la réclamation.

12. Indemnisation Le Créateur s'engage à indemniser la Société contre les pertes et coûts raisonnables découlant de réclamations de tiers causées par la violation par le Créateur de la clause 6.2, l'utilisation par le Créateur de matériel contrefait ou de fausses déclarations faites dans le contenu produit dans le cadre du présent Accord.

13. Règlement des différends et loi applicable

13.1 Les parties tenteront d'abord de résoudre tout différend de manière informelle par le biais de discussions de bonne foi.

13.2 Cet accord est régi par les lois de England and Wales. Les litiges non résolus de manière informelle sont soumis à la compétence exclusive des tribunaux de England and Wales.

14. Intégralité de l'accord et modifications

14.1 Cet accord, ainsi que tout addenda à l'accord signé, constitue l'intégralité de l'accord entre les parties sur ce sujet et remplace toute discussion ou accord antérieur, écrit ou oral.

14.2 Chaque partie confirme qu'elle ne s'est appuyée sur aucune déclaration non énoncée dans le présent accord, mais rien dans le présent accord n'exclut la responsabilité en cas de fausse déclaration frauduleuse.

14.3 Toute modification apportée au présent accord doit être faite par écrit et acceptée par les deux parties (une confirmation par e-mail est suffisante).

15. Avis

15.1 Tout avis en vertu du présent Accord, y compris l'avis de résiliation en vertu de l'article 10, doit être rédigé par écrit et envoyé par e-mail à l'adresse e-mail du Créateur dans les Détails du Créateur et à l'adresse e-mail que la Société donne au Créateur par écrit, ou par une autre méthode écrite convenue entre les parties.

15.2 Un avis est traité comme reçu : s'il est envoyé par courrier électronique avant 17 heures un jour ouvrable, ce jour-là ; sinon, le jour ouvrable suivant ; si envoyé par la poste, deux jours ouvrables après l'envoi.

16. Divisibilité Si une disposition est jugée invalide, illégale ou inapplicable, le reste reste en vigueur et les parties négocieront de bonne foi pour la remplacer par une autre qui atteint le plus fidèlement possible son intention initiale.

17. Renonciation Aucun manquement ou retard de la part de l'une ou l'autre des parties dans l'exercice d'un droit en vertu du présent Accord ne constitue une renonciation à ce droit, et aucun exercice unique ou partiel d'un droit n'empêche son exercice ultérieur.

18. Le créateur de la mission ne peut pas céder, transférer ou sous-traiter ses droits ou obligations en vertu du présent accord sans le consentement écrit préalable de la société. La Société peut céder le présent Contrat à un successeur de son entreprise, à condition que le Créateur en soit informé par écrit.

19. Droits des tiers Cet accord ne confère aucun droit à quiconque n'y est pas partie, et le Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 ne s'y applique pas.

20. Contreparties et signature électronique Le présent Accord peut être signé en contreparties, y compris par signature électronique, dont chacune est un original et qui forment ensemble un seul accord.

Signatures Le présent accord n'a pas de durée déterminée et se poursuit jusqu'à sa fin conformément à l'article 10.

Au nom de Vidfluencer (Aryan Khan et Jonathan Neill, opérant ensemble sous le nom de Vidfluencer) :
_____ Jonathan Neill _____ Aryan Khan



Jonathan Neill



Aryan Khan

Créateur :

Nom (en lettres moulées) : _____

Signature : _____

Parent ou tuteur légal (uniquement si le Créateur a moins de 18 ans) :

Je suis le parent ou le tuteur légal du Créateur. J'accepte cet accord et je m'assurerai que le Créateur le respecte.

Nom (en lettres moulées) : _____ Relation avec le créateur : _____

Signature : _____